

MUNICÍPIO DE FARROUPILHA · RS FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA

Checklist de lavratura do Auto de Infração Ambiental

Percorra os itens antes de assinar o auto. Um item marcado como insanável e não cumprido bloqueia a lavratura. O que for marcado fica guardado neste navegador, por número de auto.

Nº DO AUTO	AUTUADO	AGENTE AUTUANTE
ex.: 0042/2026	nome ou razão social	nome e matrícula

DATA DA CONSTATAÇÃO	
mm/dd/yyyy	

INSANÁVEL se faltar, o auto é nulo e não se convalida **SANÁVEL**
se faltar, o julgador pode corrigir, mas reabre defesa **PROCESSUAL**
se faltar, anula o processo a partir do ato, auto mantido

01 Antes de sair a campo

Competência, histórico e prescrição. Erro aqui contamina tudo o que vier depois.

☐ **Sou servidor efetivo do órgão ambiental com portaria de designação para fiscalização, vigente e anterior a hoje** **INSANÁVEL**
Estagiário, terceirizado ou servidor sem designação não pode autuar.
Lei 9.605, art. 70, §1º · Res. CONSEMA 372/2018

☐ **A atividade é de licenciamento municipal, ou registrarei o fundamento da atuação comum e comunicarei o órgão licenciador** **INSANÁVEL**
Auto do órgão licenciador prevalece; sem comunicação, a atuação do não licenciador perde eficácia.
LC 140, art. 17, caput e §3º · Lei 15.190, art. 65

☐ **A área do empreendimento não ultrapassa o limite do Município** **INSANÁVEL**
Se ultrapassar, o impacto deixa de ser local e a competência é estadual.
Res. CONSEMA 372/2018, art. 2º, parágrafo único

**Consultei o sistema e não existe outro auto, do Município ou de outro órgão, pelo mesmo fato**

INSANÁVEL

Dois autos pelo mesmo fato contra o mesmo ou outro autuado configuram bis in idem.

TRF4, AC 5009998-97.2016.4.04.7209

**O fato ocorreu, ou ainda persiste, há menos de 5 anos**

INSANÁVEL

Pretensão punitiva prescrita antes da lavratura torna o auto nulo.

Prescrição quinquenal · Decreto 6.514, art. 21, por analogia

**Levantei antecedentes do autuado: notificações, advertências e autos anteriores, com cópia**

SANÁVEL

Necessário para dosimetria e para eventual reincidência.

Lei 9.605, art. 6º, II · Decreto 6.514, art. 11

**Tenho ordem de serviço ou registro da origem da fiscalização (denúncia, rotina, requisição)**

PROCESSUAL

Documenta a motivação da ação fiscal.

Lei 9.784, art. 2º, parágrafo único, VII

02 No local: constatação e provas

A presunção de veracidade do auto cobre apenas o que foi documentado na hora.

**Fotografei a situação com data e hora, de mais de um ângulo, incluindo referência de escala**

INSANÁVEL

Foto é o meio de prova primário do relatório de fiscalização.

Decreto 6.514, art. 98, parágrafo único, II

**Coletei coordenadas geográficas com datum SIRGAS 2000 e conferi que caem dentro do imóvel do autuado**

INSANÁVEL

Coordenadas fora do imóvel ou em área diversa: correção altera o fato, vício insanável.

Decreto 6.514, arts. 16, §1º, e 100, §1º · TRF1, 2017

**Medi a extensão (área, volume, quantidade, indivíduos) com instrumento e método registrados****INSANÁVEL**

Quantidade errada que altere o fato descrito é vício insanável.

Lei 9.605, art. 74 · Decreto 6.514, art. 8º

**Se o tipo depende de conceito técnico (APP, padrão de poluição, espécie protegida, autoria de incêndio), há laudo ou nota técnica de servidor habilitado****INSANÁVEL**

Tribunais anulam autos de APP e poluição sem laudo.

Presunção relativa · TRF1 e TRF4

**Fiz croqui ou poligonal da área e obtive imagem de satélite datada****SANÁVEL**

Permite delimitar a área e sustentar o embargo.

Decreto 6.514, art. 98, parágrafo único, II

**Identifiquei testemunhas com nome, documento e contato, ou registrei declarações em termo****SANÁVEL**

Sustenta a autoria e a recusa de ciência, se houver.

Decreto 6.514, art. 96, §2º

**Amostras coletadas têm cadeia de custódia: lacre, hora, responsável, laboratório****SANÁVEL**

Sem cadeia de custódia a medição não prova o padrão violado.

Prova técnica válida

**Registrei se a infração é instantânea ou permanente e, se permanente, o indício de início e a persistência hoje****SANÁVEL**

Define o termo inicial da prescrição e a cabimento de multa diária.

Decreto 6.514, arts. 10 e 21

03 **Autoria e elemento subjetivo**

A responsabilidade administrativa é subjetiva. Autuar o dono do bem pelo ato de terceiro anula o auto.

- ☐ **Identifiquei quem praticou ou ordenou a conduta, com documento e vínculo (executor, contratante, responsável técnico, possuidor)**
- Não há responsabilidade solidária nem propter rem na esfera administrativa.
- STJ, EREsp 1.318.051/RJ

INSANÁVEL

- ☐ **Se há mais de um responsável, cada um receberá auto próprio com a conduta individualizada**
- Autos idênticos a pessoas distintas pelo mesmo fato são bis in idem.
- TRF4, AC 5019514-76.2013.4.04.7200

INSANÁVEL

- ☐ **Pessoa jurídica: autuo pelo CNPJ, com conduta praticada no interesse ou benefício dela; sócio só com conduta pessoal descrita**
- Autuação de sócio no lugar da empresa, ou vice-versa, é autuação de pessoa errada.
- Lei 9.605, arts. 2º e 3º

INSANÁVEL

- ☐ **Anotei no relatório os fatos que revelam dolo ou culpa: licença exigível ausente, notificação anterior descumprida, conhecimento da irregularidade, omissão de cuidado**
- A presunção de veracidade não cobre a culpa; ela precisa estar descrita.
- STJ, EREsp 1.318.051/RJ · IN IBAMA 19/2023, como referência

INSANÁVEL

- ☐ **Descrevi o nexa entre a conduta e o resultado ou risco**
- Sanção exige conduta, culpa e nexa causal.
- Lei 6.938, art. 14 · STJ, EREsp 1.318.051/RJ

INSANÁVEL

- ☐ **Se o autor não pôde ser identificado, apliquei apenas a medida cautelar em termo próprio e não lavei auto contra pessoa incerta**
- Modelo estadual: termo sem identificação e súmula publicada com 20 dias para manifestação.
- IN SEMA 02/2025, por analogia

PROCESSUAL

04 Redação do auto

Um terceiro que leia o auto deve saber exatamente o que aconteceu, onde, quando e quanto.

**Formulário próprio, numerado, com data, hora e local da lavratura**

SANÁVEL

Forma escrita, datada e assinada.

Lei 9.784, art. 22, §1º · Decreto 6.514, art. 97

**Nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço completo do autuado, conferidos em documento**

INSANÁVEL

Erro que gere dúvida sobre a identidade do autuado anula.

Decreto 6.514, art. 97

**A descrição responde o quê, quando, onde, quanto e como, sem fórmulas genéricas como "causar poluição" ou "desmatar área"**

INSANÁVEL

Descrição genérica é o vício mais reconhecido como cerceamento de defesa.

Decreto 6.514, arts. 97 e 100, §1º · TRF4

**Endereço, matrícula ou CAR e coordenadas com datum constam do auto**

INSANÁVEL

Localização é parte do fato descrito.

Decreto 6.514, art. 16, §1º

**Extensão com unidade de medida e valor (ha, m², m³, kg, unidades, indivíduos)**

INSANÁVEL

Base de cálculo da multa e elemento do fato.

Lei 9.605, art. 74

**Os anexos estão numerados e listados no auto: relatório, fotos, croqui, imagem, laudo, termos**

SANÁVEL

Relatório e provas integram o auto.

Decreto 6.514, art. 98 · Decreto 55.374, art. 122, parágrafo único, como modelo

**Sem emendas, rasuras, campos em branco ou abreviações que gerem dúvida**

SANÁVEL

Rasura que comprometa a validade anula.

Decreto 6.514, art. 97

**Nome, matrícula, cargo, número da portaria e assinatura de todos os agentes**

SANÁVEL

Identificação do agente competente.

Lei 9.605, art. 70, §1º · Lei 9.784, art. 22, §1º

05 Enquadramento e dosimetria

O art. 70 da Lei 9.605 é norma em branco. Sem a regra material violada, o enquadramento está incompleto.



Citei a regra material violada: dispositivo do Código Florestal, condicionante da licença, resolução CONAMA ou CONSEMA, lei municipal

SANÁVEL

É a regra que completa a norma em branco.

STJ, 1ª Turma, abr. 2026 · Lei 9.605, art. 70



Citei o tipo infracional: artigo do Decreto 6.514/2008 ou da lei municipal

SANÁVEL

Tipificação por decreto é válida quando ancorada na Lei 9.605.

STJ, 1ª Turma, abr. 2026



Citei a Lei 9.605, art. 70 e o inciso do art. 72 correspondente à sanção

SANÁVEL

Norma sancionadora geral.

Lei 9.605, arts. 70 e 72



Multa entre R\$ 50,00 e R\$ 50.000.000,00, com valor unitário, quantidade e total

SANÁVEL

Limites legais e base de cálculo.

Lei 9.605, art. 75 · Decreto 6.514, art. 9º



O relatório justifica gravidade, antecedentes e situação econômica, e cada atenuante ou agravante aplicada

SANÁVEL

Multa acima do mínimo sem motivação é anulada no valor.

Lei 9.605, art. 6º · Decreto 6.514, arts. 4º e 98, p.ú., III e IV · Decreto 55.374, arts. 4º a 6º, por analogia



Multa diária só para infração que se prolonga, com valor-dia entre o mínimo legal e 10% da multa simples máxima

SANÁVEL

Multa diária em infração instantânea é ilegal.

Decreto 6.514, art. 10



Reincidência só com certidão do auto anterior confirmado em decisão definitiva nos últimos 5 anos

SANÁVEL

Agravamento exige prova documental e notificação prévia de 10 dias.

Decreto 6.514, art. 11

**Concurso de infrações: cada infração tem descrição e enquadramento próprios**

SANÁVEL

Sanções cumulativas exigem fatos distintos descritos separadamente.

Lei 9.605, art. 72, §1º

06 Medidas cautelares

Marque "não se aplica" se nenhuma medida foi adotada.

**Cada medida (embargo, apreensão, suspensão, demolição) está em termo próprio, com dispositivos infringidos e motivos concretos**

SANÁVEL

O auto não substitui o termo.

Decreto 6.514, art. 101, §§2º e 3º

**Embargo restrito ao local da infração, com poligonal e coordenadas, sem alcançar o restante do imóvel**

SANÁVEL

Embargo além do local é ilegal e gera responsabilidade.

Decreto 6.514, arts. 15-A, 101, §4º, e 108

**Apreensão com avaliação dos bens e definição do depositário**

SANÁVEL

Permite restituição ou indenização se a apreensão cair.

Decreto 6.514, arts. 102, 105 e 106

**Demolição no ato só em edificação não habitada, usada na infração, com risco iminente, e documentada com fotos**

SANÁVEL

Demolição de residência no ato é vedada.

Decreto 6.514, art. 112

**Se houve descumprimento de embargo, comunicarei o Ministério Público em 72 horas**

PROCESSUAL

Dever legal do órgão.

Decreto 6.514, art. 108, §1º

07 Ciência e notificação

A ciência abre o prazo de defesa e interrompe a prescrição. É o ato mais atacado em juízo.

**O auto informa prazo de 20 dias para defesa, local de protocolo e direito de vista dos autos**

PROCESSUAL

Ausência de prazo no auto cerceia a defesa. O prazo de 10 dias úteis do Código de Posturas não se aplica.

Lei 9.605, art. 71, I · Decreto 6.514, art. 96, §5º · Lei 9.784, art. 26, §1º

**O autuado ou representante assinou com data**

PROCESSUAL

Ciência pessoal é a forma preferencial.

Decreto 6.514, art. 96, §1º, I e II

**Em caso de recusa, certifiquei na presença de duas testemunhas identificadas e entreguei a via**

PROCESSUAL

Certidão sem testemunhas não prova a ciência.

Decreto 6.514, art. 96, §2º

**Em caso de ausência ou evasão, remeti por carta com aviso de recebimento e juntarei o comprovante ao processo**

PROCESSUAL

AR não juntado equivale a ausência de notificação.

Decreto 6.514, art. 96, §3º · TRF4

**Edital só depois de diligências documentadas de localização (AR devolvido, consulta a cadastros, visita)**

PROCESSUAL

TJRS anulou auto da FEPAM por edital sem diligência.

Decreto 6.514, art. 96, §1º, IV · Lei 9.784, art. 26, §4º

**A notificação identifica o órgão, a finalidade, os fatos e fundamentos, e avisa que o processo prossegue sem manifestação**

PROCESSUAL

Intimação sem esses requisitos é nula, salvo comparecimento.

Lei 9.784, art. 26, §§1º e 5º

08 Encaminhamento

O auto pronto não termina o trabalho do agente.

**Auto, termos, relatório e comprovante de ciência protocolados no setor de processamento em até 5 dias úteis**

PROCESSUAL

Autuação processual tempestiva evita paralisação.

Decreto 6.514, art. 98, como parâmetro

**Se a atividade é licenciada por outro ente, ofício ao órgão licenciador enviado e juntado**

PROCESSUAL

Sem comunicação, a autuação do não licenciador perde eficácia.

LC 140, art. 17, §§2º e 3º · Lei 15.190, art. 65

**Registrei o auto na base de dados do órgão com data da infração, data da ciência e prazo de defesa**

PROCESSUAL

Controle de prazos e publicidade.

Decreto 6.514, art. 96, §§6º e 7º, como boa prática

**Se o fato também é crime, comuniquei o Ministério Público ou a Polícia**

PROCESSUAL

Dever de apuração e prazo prescricional penal.

Lei 9.605, art. 70, §3º · Decreto 6.514, art. 21, §3º